



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MIRACEMA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA

MEMO nº 164/2020 - PGM

Miracema, 06 de agosto de 2020.

Ilma. Sr^a. Débora Ferreira Magdaleno
Diretora do Departamento de Controle e Prevenção Ambiental
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Assunto: Resposta ao Memorando SEMMAM nº 152/2020.

Ilma. Sr^a.,

Em resposta a indagação suscitada no Memorando SEMMAM nº 152/2020, cumpro esclarecer o que segue:

O Código Ambiental do Município de Miracema – Lei 1412/2012, estabelece através do artigo 47 as competências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vejamos:

Art. 47. A SEMMAM compete às seguintes ações:

- I. efetuar vistorias;
- II. verificar a ocorrência de irregularidades em relação à legislação ambiental;
- III. elaborar relatório de vistoria;
- IV. exercer atividade orientadora visando a adoção de atitude ambiental positiva;
- V. lavrar autos, fornecendo cópia ao autuado, de:
 - a) constatação;
 - b) orientação fiscal;
 - c) notificação;
 - d) intimação;
 - e) apreensão;
 - f) interdição;
 - g) embargo;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MIRACEMA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA

- h) infração;
- i) demolição.

O parágrafo único do mesmo diploma legal dispõe que "a SEMMAM poderá solicitar apoio técnico das demais secretarias para a realização de suas ações."

Por sua vez, o Código e Obras e Posturas do Município estabelece que os fiscais mencionados na naquela legislação são competentes para a lavratura de autos de infração por violação a quaisquer normas municipais, conforme artigos 16 e seguintes, *in verbis*:

Artigo 16 - Auto de infração é o instrumento através do qual a autoridade municipal apura a violação do disposto neste Código e em outras normas municipais.

Artigo 17 - Lavrar-se-á auto de infração sempre que a autoridade municipal tomar conhecimento de ocorrência comprovada.

Artigo 18 - São autoridades competentes para a lavratura de autos de infração os fiscais ou outros funcionários para isso designados.

Assim, apesar de inexistir o cargo de fiscal de Meio Ambiente no município, poderão os fiscais de Obras e Posturas atuarem em apoio a este órgão ambiental, conforme legislações atuais em vigor.

Aproveito a oportunidade para renovar os préstimos de estima e consideração.
Atenciosamente.

JULIANA MACEDO PEREIRA BRAGA

Procuradora-Geral do Município

Portaria 147/19 - OAB/RJ: 179.325